SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk
Nomor : 029/Kpts/Dir/2021

DIREKSI

Menimbang :

a. Bahwa diperlukan pengaturan mengenai kondisi bekerja di luar jam kerja dan/atau kelebihan jam kerja bagi pekerjaan dengan sifat dan/atau kondisi pekerjaan tertentu yang mendukung kelancaran operasional Perusahaan;

b. Bahwa ketentuan kerja lembur yang ada saat ini perlu disempurnakan sehingga mendukung kebutuhan Perusahaan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana diubah terakhir yang tercantum dalam Akta Nomor 59 tanggal 27 April 2021 yang dibuat oleh Aulia Taufani, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan;
5. Surat Keputusan Direksi Nomor 026/Kpts/Dir/2016 tentang Kerja Lembur bagi Karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;
6. Surat Keputusan Direksi Nomor 025/Kpts/Dir/2016 tentang Tunjangan Tugas dan Tunjangan Pengawasan bagi Pimpinan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk. TENTANG KERJA LEMBUR BAGI KARYAWAN PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.**

10.15.90.13

Pasal 1
DEFINISI

1. **Perusahaan (Induk Perusahaan atau "Holding")** adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
2. **Anak Perusahaan Semen Indonesia Group ("AP")** adalah anak perusahaan atau afiliasi yang berbentuk perseroan terbatas yang bernaung di bawah Perusahaan, dimana Perusahaan memiliki mayoritas saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan laporan keuangannya terkonsolidasi dengan laporan keuangan Perusahaan.
3. **Unit Kerja** adalah unit kerja yang diatur dalam Struktur Organisasi Perusahaan.
4. **Jabatan** adalah kedudukan pada tingkatan struktural maupun fungsional yang menunjukkan peran, tugas, tanggung jawab dan wewenang Karyawan di dalam Perusahaan.
5. **Karyawan** adalah pekerja Perusahaan yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan.
6. **Kerja Lembur** adalah pelaksanaan kerja yang dilakukan melebihi waktu kerja yang ditetapkan atau pekerjaan yang dilakukan di hari istirahat mingguan atau hari libur resmi.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

(1) Perusahaan memberlakukan kebijakan Kerja Lembur yang diatur melalui Panduan Kerja Lembur Semen Indonesia Group ("Panduan") sebagaimana tertuang pada Lampiran Surat Keputusan Direksi ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direksi ini.

(2) Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) berlaku bagi Unit Kerja dan Karyawan di lingkungan Perusahaan.

(3) Pemberlakuan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) di atas juga diberlakukan di Anak Perusahaan Semen Indonesia Group yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Surat Edaran dari Perusahaan kepada Anak Perusahaan Semen Indonesia Group.

10.15.90.13

Pasal 3

(1) Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
(2) Perusahaan akan menerbitkan surat edaran kepada Anak Perusahaan Semen Indonesia Group untuk pengaturan Kerja Lembur sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh Surat Keputusan Direksi ini.
(3) Pada saat Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Direksi Nomor 026/Kpts/Dir/2016 tentang Kerja Lembur bagi Karyawan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(4) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diatur tersendiri oleh Direktur SDM dan Hukum Perusahaan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 September 2021
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Direksi,

Ttd.

Tina T. Kemala Intan
Direktur SDM & Hukum

Diumumkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 September 2021
Dengan Nomor : 029/Kpts/Dir/2021
Sekretaris Perusahaan,

Vita Mahreyni

10.15.90.13

10.15.90.13

Panduan
Kerja Lembur
Semen Indonesia Group

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK.
Lampiran SKD 029/Ktps/Dir/2021

10.15.90.13

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Dokumen	:	Panduan Kerja Lembur Semen Indonesia Group
Kode Dokumen	:	
Revisi ke	:	00
Tanggal berlaku	:	07 September 2021

	Disiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
Jabatan	GM of HC Policy & Strategy	SVP of Human Capital
Ttd	Ttd. Maria A. Samperuru	Ttd. Tigor Pangaribuan
Tanggal	07 September 2021	07 September 2021

	Disahkan Oleh :
Jabatan	Human Capital & Legal Director
Ttd	Ttd. Tina T. Kemala Intan
Tanggal	07 September 2021

Masa Transisi Panduan
Demi menjaga kelancaran operasional, Panduan ini diimplementasikan selambat-lambatnya pada tanggal 13 September 2021. Monitoring implementasi dilaksanakan oleh unit-unit Kerja terkait dengan memperhatikan kaedah yang diatur dalam badan Panduan agar dapat dilaksanakan dengan tertib dan baik.

Internal use only

DAFTAR ISI

DEFINISI 4
I. TUJUAN PENYUSUNAN PANDUAN 6
II. KETENTUAN UMUM 6
III. PENGATURAN KERJA LEMBUR 7
IV. HAK KERJA LEMBUR 8
V. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB 8

10.15.90.13

Internal use only

DEFINISI

1. **Anak Perusahaan Semen Indonesia Group ("AP")** adalah anak perusahaan atau afiliasi yang berbentuk perseroan terbatas yang bernaung dibawah Perusahaan, dimana Perusahaan memiliki mayoritas saham baik secara langsung maupun tidak langsung dan laporan keuangannya terkonsolidasi dengan laporan keuangan Perusahaan.
2. **Atasan** adalah pejabat yang merupakan atasan langsung ataupun atasan tidak langsung dari Karyawan, yang berwenang untuk memberikan target dan tugas, memantau kemajuan, mengevaluasi, membimbing dan memberikan umpan balik atas kinerja Karyawan.
3. **Band** adalah kelompok tingkat jabatan berdasarkan kesetaraan hierarki, kewenangan serta tingkat risiko dari beberapa tingkat jabatan pekerjaan (*job grade*).
4. **Data Presensi** adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Karyawan pada jam masuk dan pulang bekerja secara digital atau manual sebagai bukti bahwa Karyawan tersebut hadir pada hari kerja.
5. **Fasilitas** adalah sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Perusahaan kepada Karyawan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
6. **Jabatan** adalah kedudukan pada tingkatan struktural maupun fungsional yang menunjukkan peran, tugas, tanggung jawab dan wewenang Karyawan di dalam Perusahaan.
7. **Job Grade ("JG")** adalah tingkat jabatan yang melekat pada suatu jabatan yang berlaku di Perusahaan berdasarkan bobot jabatan (*job weight*) atas peran, tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan tersebut.
8. **Karyawan** adalah pekerja Perusahaan yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan.
9. **Kerja Lembur** adalah pelaksanaan kerja yang dilakukan melebihi waktu kerja yang ditetapkan bagi Karyawan tersebut atau pekerjaan yang dilakukan di hari istirahat mingguan atau hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.
10. **Perusahaan (Induk Perusahaan atau "Holding")** adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk perusahaan atau holding.
11. **Perintah Kerja Lembur** adalah perintah bagi Karyawan untuk melakukan Kerja Lembur dalam rangka menyelesaikan pekerjaan tertentu di luar jam kerja yang telah ditetapkan.
12. **Semen Indonesia Grup** adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan dan Afiliasi.
13. **Unit Kerja** adalah unit kerja yang diatur dalam struktur organisasi Perusahaan.
14. **Upah** adalah sejumlah uang yang diberikan Perusahaan kepada Karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, yang terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan.

10.15.90.13

Internal use only

15. **Upah Kerja Lembur** adalah upah yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada Karyawan yang melaksanakan pekerjaan dalam Waktu Kerja Lembur selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh.

16. **Waktu Kerja Lembur** adalah waktu kerja yang melebihi 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.

10.15.90.13

Internal use only

I. TUJUAN PENYUSUNAN PANDUAN

Perusahaan menyusun Panduan Kerja Lembur ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Karyawan, Atasan dan pengelola Human Capital di lingkungan Semen Indonesia Group dalam mengatur Kerja Lembur sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Perusahaan.

II. KETENTUAN UMUM

A. PRINSIP LEMBUR

1. Perusahaan dapat memerintahkan Kerja Lembur kepada Karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sangat penting dan bersifat mendesak sehingga tidak dapat ditunda, sesuai kepentingan Perusahaan.
2. Perintah sebagaimana dimaksud pada butir (1) diatas dikeluarkan oleh Atasan dalam bentuk Perintah Kerja Lembur.
3. Karyawan yang mendapat Perintah Kerja Lembur, wajib melakukan kerja lembur dan berhak mendapatkan Upah Kerja Lembur atas kelebihan jam kerja-nya.

B. WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT

1. Perusahaan menetapkan waktu kerja adalah 8 (delapan) jam per hari dan 40 (empat puluh) jam per minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dengan 2 (dua) hari istirahat.
2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf B diatas tidak termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

C. JAM KERJA

1. Jam kerja dikategorikan berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan:
   a. Jenis pekerjaan dengan waktu kerja reguler
      Senin-Kamis: pukul 07.30 - 16.30 WIB
      Istirahat : pukul 12.00 - 13.00 WIB
      Jum'at : pukul 07.30 - 17.00 WIB
      Istirahat : pukul 11.30 - 13.00 WIB
   b. Jenis pekerjaan dengan waktu kerja fleksibel (*Flexi Time)*
      Perusahaan memberikan keleluasaan bagi Karyawan dengan sifat dan karakteristik pekerjaan tertentu untuk mengatur waktu kerja dan/atau tempat kerja fleksibel sesuai kepentingan operasional sepanjang memenuhi jumlah waktu kerja 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu yang disepakati dengan atasan langsung.
   c. Jam kerja Shift
      Hari dan jam kerja serta waktu istirahat secara bergilir untuk masing-masing shift diatur sesuai jadwal kerja yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang berwenang.
2. Pelaksanaan pengaturan hari dan jam kerja termasuk jam istirahat dapat diatur tersendiri oleh unit kerja atau fungsi-fungsi tertentu dengan jumlah waktu kerja

Internal use only

10.15.90.13

sebagaimana diatur pada huruf B butir (1) dengan menyesuaikan kebutuhan Perusahaan dan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

III. PENGATURAN KERJA LEMBUR

A. PEMBATASAN WAKTU KERJA LEMBUR

1. Batas Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 jam (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu di luar waktu kerja yang telah ditetapkan.
2. Ketentuan Waktu Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas termasuk Kerja Lembur yang dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi.
3. Pembatasan Waktu Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak berlaku apabila:
   a. Dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat bila tidak segera diselesaikan.
   b. Dapat mengakibatkan kerugian besar bagi Perusahaan/Negara dan/atau masyarakat bila tidak segera diselesaikan.
   c. Terjadi keadaan darurat seperti: kebakaran, peledakan, kebanjiran, bencana alam, kecelakaan kerja, dan sebagainya.
4. Penyimpangan dari jam batas Waktu Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada butir (3) diatas, harus dengan persetujuan dari SVP atau BOD - 1 terkait dan diinformasikan secara tertulis atau melalui media digital kepada pengelola fungsi Human Capital yang berwenang.

B. PERENCANAAN KERJA LEMBUR

1. Kerja Lembur harus direncanakan terlebih dahulu, dan alasan Kerja Lembur harus dinyatakan dalam perencanaan tersebut kecuali untuk karakteristik pekerjaan yang tidak terprediksi atau kebutuhan yang sifatnya mendadak.
2. Perencanaan Kerja Lembur dibuat oleh Atasan untuk bawahan/tim-nya secara tertulis atau melalui media digital yang dilakukan setiap bulan.

C. PELAKSANAAN KERJA LEMBUR

1. Karyawan memberikan konfirmasi secara tertulis atau melalui media digital sebelum melaksanakan Kerja Lembur atas perencanaan Kerja Lembur yang disiapkan oleh Atasan.
2. Matriks persetujuan Kerja Lembur

Jumlah jam Kerja Lembur (akumulatif)	**≤16 jam/bulan**	**>16 – 32 jam/bulan**	**> 32 jam/bulan**
Batas persetujuan	Sampai dengan Band 3	Sampai dengan Band 2	Sampai dengan Band 1

Internal use only

10.15.90.13

IV. HAK LEMBUR

A. FASILITAS

1. Karyawan yang melaksanakan Kerja Lembur selama 3 (tiga) jam atau lebih secara terus menerus, akan disediakan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 (seribu empat ratus) kilo kalori, yang tidak dapat diganti dalam bentuk uang.
2. Bagi Karyawan yang melaksanakan Kerja Lembur, dapat mengajukan fasilitas transportasi kepada Perusahaan apabila diperlukan dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan Karyawan serta kemampuan Perusahaan.

B. PERHITUNGAN UPAH KERJA LEMBUR

1. Upah Kerja Lembur hanya diberikan bagi Karyawan yang menduduki pekerjaan *job grade* 10 kebawah atau *band* 5.
2. Pembayaran lembur hanya dapat dilakukan apabila dokumen lembur yang terdiri dari Perintah Kerja Lembur dan Data Presensi lengkap dan sah.
3. Pengelola Human Capital akan melakukan rekapitulasi perhitungan Waktu Kerja Lembur berdasarkan dokumen sebagaimana disebutkan dalam butir (2) diatas sebagai dasar pembayaran Upah Kerja Lembur.
4. Besarnya Upah Kerja Lembur ditetapkan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Cara menghitung Upah Kerja Lembur per jam yaitu :

1/173 (1 per seratus tujuh puluh tiga) x Upah sebulan

6. Pembayaran Upah Kerja Lembur dikenakan Pajak Penghasilan (Pph 21) yang dihitung dari jumlah Upah Kerja Lembur.
7. Pelaksanaan pembayaran Upah Kerja Lembur dilakukan sesuai siklus pembayaran upah.

V. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Seluruh pihak berperan dan bertanggung jawab untuk memastikan Panduan Kerja Lembur ini dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini, dimana:

1. **Induk Perusahaan (*Holding*)** berperan dan bertanggung jawab untuk:
   a. Menetapkan standarisasi Kerja Lembur bagi Karyawan.
   b. Berkoordinasi dengan Anak Perusahaan untuk memonitor dan memastikan pengaturan Kerja Lembur berjalan tepat sasaran dan efisien.

2. **Anak Perusahaan** berperan dan bertanggung jawab untuk:
   a. Mengkomunikasikan standarisasi Kerja Lembur kepada Karyawan, Atasan dan pihak-pihak yang terkait.
   b. Berkoordinasi dengan Induk Perusahaan (*Holding*) dan Anak Perusahaan lainnya untuk memastikan pengaturan Kerja Lembur berjalan baik.

Internal use only

10.15.90.13

c. Memastikan operasional Perusahaan tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan memastikan biaya lembur dikelola dengan efisien.

3. **Atasan** berperan dan bertanggung jawab untuk:
   a. Merencanakan, memeriksa, menyetujui dan memonitor efektivitas dan efisiensi Waktu Kerja Lembur bawahan/tim-nya.
   b. Mengawasi pelaksanaan Kerja Lembur di unit kerja-nya masing-masing.

4. **Karyawan** berperan dan bertanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Kerja Lembur sesuai perintah Atasan.
   b. Melakukan pencatatan kerja lembur melalui media digital. Apabila terdapat kendala dalam sistem pencatatan melalui media digital, maka dilakukan melalui media tertulis.

10.15.90.13

Internal use only